

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/89

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – בחירה ישירה לראש הממשלה וחלוקת מנדטים לסיעות הקואליציה)

1. תיקון סעיף 11 בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 11(ב), במקום הסיפה החל במילים "יראו את הכנסת" יבוא "ייערכו בחירות לראש הממשלה ויחולו הוראות סעיפים 11א ו-11ב; פרטים נוספים ייקבעו בחוק."
2. אחרי סעיף 11 לחוק היסוד יבוא :
11א ו-11ב הוספת סעיפים
"בחירה ישירה של 11א. (א) בבחירות לראש הממשלה, כשיר להיות ראש הממשלה מועמד לראש הממשלה מי שהוא חבר הכנסת; 15 חברי הכנסת רשאים להציע מועמד, בתוך 14 ימים מיום שנוצרה העילה לעריכת בחירות לראש הממשלה לפי סעיף 11(ב).
(ב) זכאי לבחור בבחירות לראש הממשלה מי שזכאי לבחור בבחירות לכנסת.
(ג) (1) בחירות לראש הממשלה ייערכו ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה; ואולם אם חל המועד לעריכתן שנתיים או פחות לפני המועד לקיום הבחירות לכנסת שנקבע בחוק-יסוד זה, בחוק-יסוד : הכנסת, או בחוק על התפזרות הכנסת, לא ייערכו בחירות לראש הממשלה, ויוקדמו הבחירות לכנסת,

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

וייערכו בחירות לכנסת ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מהיום שבו נוצרה העילה לעריכתן.

(2) חל המועד לבחירות לראש הממשלה ביום מנוחה, בערב יום מנוחה או למחרת יום מנוחה, ייערכו הבחירות ביום ג' הראשון שלאחריו שאיננו יום מנוחה, ערב יום מנוחה או למחרת יום מנוחה.

(3) יום הבחירות יהיה יום שבתון.

(ד) חדל אדם שמועמדותו הוגשה כדין להיות מועמד, רשאי מי שהציעו, תוך שבועיים, אך לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הבחירות, להציע מועמד אחר תחתיו.

(ה) (1) לראש הממשלה ייבחר המועמד שקיבל יותר ממחצית ממספר הקולות הכשרים.

(2) לא קיבל שום מועמד מספר קולות כאמור, יקוימו בחירות חוזרות ביום ג' בשבוע שלאחר השבוע שבו נתפרסמו תוצאות הבחירות הראשונות; בבחירות החוזרות יעמדו לבחירה שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים – הוא הנבחר.

(3) היה מועמד יחיד, אם בבחירות הראשונות ואם בבחירות החוזרות, יקוימו הבחירות בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו.

(4) תוצאות הבחירות לראש הממשלה
יפורסמו ברשומות תוך 8 ימים מיום
הבחירות.

(5) לא נבחר שום מועמד, ייערכו בחירות
לכנסת ביום ג' האחרון שלפני תום 90
הימים ממועד הבחירות לראש הממשלה.

(ו) כהונתו של ראש הממשלה שנבחר בבחירה
ישירה לפי סעיף זה, תהיה לתקופת כהונתה של
הכנסת המכהנת אותה שעה.

(ז) התפטר ראש הממשלה שנבחר בבחירה
ישירה לפי סעיף זה, נבצר ממנו דרך קבע להיות
ראש הממשלה, או נפטר, יראו את הכנסת כאילו
החליטה על התפזרותה לפני תום תקופת כהונתה.

(ח) על אף האמור בסעיף 28, רשאית הכנסת,
ברוב של חבריה, להביע אי-אמון בראש הממשלה
שנבחר בבחירה ישירה לפי סעיף זה, ויראוה
כהחלטת הכנסת על התפזרותה לפני תום תקופת
כהונתה.

(ט) התפזרה הכנסת לפני תום תקופת כהונתה
כאמור בסעיף זה ובסעיף 11ב, יתקיימו הבחירות
ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מהיום שבו
נוצרה העילה לעריכת הבחירות, ויחולו הוראות
סעיף קטן (ג)(2) בשינויים המחוייבים.

כינון הממשלה 11ב. (א) נבחר ראש הממשלה בבחירות ישירות
לאחר בחירות
לראש הממשלה
וחלוקת מנדטים
נוספים

(א) נבחר ראש הממשלה בבחירות ישירות
כאמור בסעיף 11א, נתונה לו תקופה של 14 ימים
להרכיב ממשלה; הרכיב ממשלה כאמור, יודיע על
כך ליושב ראש הכנסת ויחולו הוראות סעיף 13(ב)
ו-14(ד); הודיע ראש הממשלה ליושב ראש הכנסת כי
לא הצליח להרכיב ממשלה כאמור או עברה
התקופה של 14 יום ולא הודיע שהרכיב ממשלה,
יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה
לפני תום תקופת כהונתה.

(ב) (1) על אף האמור בכל דין, במועד

שמודיע ראש הממשלה ליושב ראש הכנסת כי הצליח להרכיב ממשלה, יגיש ליושב ראש הכנסת גם את ההסכמים בין הסיעות בכנסת המחייבים תמיכה בממשלה, ויחולקו 12 מנדטים, נוסף על 120 המנדטים שחולקו לאחר הבחירות, לסיעות שחתמו על ההסכמים כאמור, באופן יחסי, בהתאם למספר המנדטים שקיבלה כל סיעה בבחירות לכנסת; חלוקת המנדטים כאמור לא תשתנה בתקופת כהונתה של אותה הכנסת; פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק.

(2) בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מכהנים 132 חברי הכנסת, כאמור בפסקה (1), נקבעה בחוק-יסוד או בחוק דרישה לרוב מספרי, ייראו אותו כאילו נקבעה הדרישה לרוב היחסי בהתאם למספר חברי הכנסת המכהנים.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להביא להכרעה במקרים שבהם לא הצליח אף אחד מהמועמדים להקים ממשלה לאחר הבחירות לכנסת.

תוצאות בחירות לכנסת שלא הובילו להכרעה ולהקמת ממשלת אחדות או ממשלה צרה כלשהי, מעלות חשש כבד כי יציאה לבחירות נוספות תשאיר את המצב כמות שהוא. החשש הזה מומש כבר פעם אחת ועלול להתממש שוב ושוב.

על כן מוצע כי במקרה כאמור שבו תוצאות הבחירות לכנסת לא הובילו לידי הכרעה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוק היסוד, יש להכריע את הכף לטובת אחד הצדדים בשלב בחירות נוסף. בשלב הבחירות הנוסף תתקיים בחירה ישירה לראשות הממשלה. ההסדרים המוצעים לעניין הליך בחירות זה דומים במהותם לאלה שאומצו בחוק-יסוד: הממשלה משנת 1992 שקבע בחירה ישירה לראש הממשלה. כדי שתוצאות הבחירה הישירה לראשות הממשלה לא יהיו עקרות ויביאו לאותו מצב שבו למנצח אין רוב בכנסת, מוצע לתת לסיעות המרכיבות את הקואליציה תוספת של 10% מהמושבים בכנסת, שיהיו "שובר שוויון" שיאפשר לראש הממשלה שנבחר באופן ישיר להקים ממשלה שתוכל למשול. כלומר: סיעות הקואליציה יקבלו תוספת של 12 חברי כנסת שיחולקו באופן יחסי בין המפלגות שירכיבו את הקואליציה.

תכלית החוק היא להגביר את כוחה של הרשות המבצעת בכנסת. הנסיבות הפוליטיות הנוכחיות מוכיחות את החיוניות של הצעה מסוג זה. מתן המשקל הפרלמנטרי העודף לסיעות הקואליציה נועד לתרום למשילות ולהגביר את יכולתה של הממשלה לפעול במשטר הפרלמנטרי הקיים בישראל. התוספת האמורה נותנת מענה מאוזן לקושי שנוצר במצב הנוכחי, ולא מובילה לסטייה משמעותית מהייצוג היחסי בכנסת של כלל האוכלוסייה.

יש לציין כי העלות הנוספת של אותם 12 חברי הכנסת זניחה ביחס לעלות מימון מפלגות במערכת בחירות נוספת, לא כל שכן במספר סבבי בחירות שאולי יידרשו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (277/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/277/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)